

ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA XII - REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS V

A competência concorrente tem sido muito explorada pelas bancas em decorrência do crescente número de julgamentos no STF que questionam normas estaduais que, em teoria, teriam invadido competência privativa da União.

No caso de norma privativa da União, considera-se a norma estadual como inconstitucional. Contudo, se a competência for concorrente, o Estado pode legislar de forma suplementar.

Na competência do art. 24, a União faz as normas gerais, enquanto que os Estados cuidam das normas suplementares.

A instalação de bloqueadores de celulares em presídios, por exemplo, pode ser considerada como tema de Direito Penitenciário, sob a ótica dos Estados, e como tema de Direito Processual, do ponto de vista da União.

Para o STF prevalece a natureza de Direito Processual e, conseqüentemente, considera-se a competência privativa da União.

Não obstante, nos casos em que a União não atuou na criação de norma geral, os Estados podem criar tanto a norma geral quanto a norma suplementar. Nestes casos, tem-se a competência plena.

Caso a União venha a criar a própria norma, prevalece o entendimento de que a norma geral do Estado deverá ficar suspensa nos pontos que contrariar a norma da União. Perceba que não se trata de revogação.

O estudo da lei seca neste momento é muito importante, pois os arts. 22 e 24 da CF são muito recorrentes em prova.

Art. 24 da CF. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
I – direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;

Em relação aos arts. 22 e 24, inciso I, da CF é possível pensar no seguinte acrônimo: CAPACETEPM (competência privativa da União) e TUPEFO (competência concorrente).

Em vez de tentar memorizar cada uma das letras, lembre-se de que os Direitos Urbanístico e Penitenciário fazem parte da competência concorrente e que os demais termos do acrônimo TUPEFO (T, E, F e O) têm relação com valores e que o Direito Econômico merece atenção especial, pois compreende lei estadual de meia-entrada para estudantes e professores da rede pública.



5m

ANOTAÇÕES



10m

Ademais, em matéria tributária a União, os Estados e o DF legislam, mas a competência para deflagrar projeto de lei sobre o tema é de competência concorrente entre o Chefe de Executivo e os parlamentares, exceto em casos de tributos de territórios federais, pois apenas o Presidente pode atuar nessas situações.

- II – orçamento;
- III – juntas comerciais;
- IV – custas dos serviços forenses;
- V – produção e consumo;

Obs.: trata-se do inciso principal do art. 24 da CF em certames de concurso público. A partir da menção de produção e consumo que surge a ideia de proteção ao consumidor.



15m

O estatuto do torcedor, por exemplo, proíbe o consumo de álcool dentro de estádios. Contudo, o STF julgou válida lei estadual que permite consumo de bebida alcoólica com determinado grau de teor alcoólico.

Além disso, foi dado livre-arbítrio para que leis estaduais proibam sacolas de supermercado, canudos, copos descartáveis, etc.

Também é válida lei estadual que obrigue plano de saúde a justificar negativa por escrito.

Além disso, legislar sobre o tempo de espera em filas de bancos e cartórios é de competência municipal. Contudo, o STF julgou válida lei estadual que trata do tempo de espera em fila de empresa de telefonia. Também é válida lei estadual que evite cobrança de multa de fidelidade, se for comprovado que o devedor está desempregado; ou ainda, a proibição de empréstimo consignado por telefone.



20m

No entanto, a lei estadual que obriga a religação de água sem cobrança de taxa de religação não é válida, pois invade a competência privativa da União.

- VI – florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;

Obs.: lembre-se de que deve permanecer a norma que for mais protetiva ao meio-ambiente.

ANOTAÇÕES



25m

Cabe ressaltar que o Supremo Tribunal Federal considera constitucional a lei estadual que proíba a utilização de animais para testes de produtos cosméticos. Contudo, julga-se como inconstitucional a lei estadual que proíba a comercialização de produtos com testes em animais ou que obrigue que a informação de testes conste nos rótulos das embalagens.

VII – proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;

VIII – responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

IX – educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação;

Obs.: legislar sobre a Lei de Diretrizes e Bases da educação é norma federal de competência privativa da União, enquanto que legislar sobre educação é de competência concorrente.

Com isso, é válida lei estadual que:

- Limite o número de alunos em sala;
- Proíba cobrança de segunda chamada;
- Estágio de pós-graduação ou residência jurídica;



30m

Cabe ressaltar que a remuneração dos estágios de pós-graduação são razoavelmente boas e com baixa carga horária, permitindo a conciliação de estudos com a pós-graduação.

O questionamento acerca disso é que quanto maior o número de estagiários em pós-graduação, menor o número de servidores na administração do MP. Mesmo com os questionamentos, o Supremo Tribunal Federal não considerou as queixas.

Em vista disso, muitos concursos relativamente mais simples estão cobrando provas de títulos e provas orais cada vez mais complexas.



35m

X – criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas;

XI – procedimentos em matéria processual;

Obs.: difere-se do Direito Processual, que é de competência privativa da União.

Obs.: inclui casos da Polícia Militar lavrando termo circunstanciado de ocorrência, isto é, a lavratura de uma ocorrência policial simplificada. Isso causou embates entre a Polícia Militar e a Polícia Civil.

ANOTAÇÕES

XII – previdência social, proteção e defesa da saúde;

Obs.: legislar sobre seguridade social é competência privativa da União. Além disso, é válido entendimento de norma estadual que estabelecer que somente o Procurador-Geral pode receber citação inicial de processos.

XIII – assistência jurídica e Defensoria pública;

XIV – proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência;

Obs.: com isso, infere-se que os Estados podem tratar de leis sobre cadeiras adaptadas.



40m

XV – proteção à infância e à juventude;

XVI – organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis.

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Nunes Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
